Módulo 4 · Contenido visual, sonoro y audiovisual · Caso de aplicación

Licencias y datos de entrenamiento (Getty Images v. Stability AI)

Temas que trabaja: Ecosistema multimedia con IA

› 1. Contexto

Getty Images es una empresa que vende licencias de fotos, videos e ilustraciones a medios, agencias y empresas de más de 200 países, con imágenes creadas por cientos de miles de fotógrafos (Getty Images v Stability AI, 2025b). Su negocio depende de que quien usa una imagen pague por ella.

Stability AI es la empresa que creó Stable Diffusion, un modelo que genera imágenes a partir de un prompt. Para aprender a hacerlo, un modelo así se entrena con enormes cantidades de imágenes y sus descripciones, tomadas de internet (Getty Images v Stability AI, 2025b). Getty demandó a Stability ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres, en una causa iniciada en 2023, por infringir su derecho de autor y sus marcas con Stable Diffusion (Getty Images v Stability AI, 2025b).

El caso te sirve porque ya sabes elegir herramientas según su licencia y sus riesgos, y una de las preguntas para compararlas es con qué datos se entrenaron. Aquí verás por qué esa pregunta importa y por qué todavía no tiene una respuesta legal simple.

Es un caso en evolución. Lo que lees es lo que resolvió el tribunal inglés hasta diciembre de 2025, y la apelación que autorizó puede cambiarlo (Getty Images v Stability AI, 2025a). Lo legal del caso se refiere a la ley del Reino Unido, no a la de Chile, y se presenta como orientación general, no como asesoría.

› 2. Qué pasó

El juicio se hizo en junio de 2025 (Getty Images v Stability AI, 2025b). Getty alegaba varias cosas: que Stability había infringido su derecho de autor al entrenar el modelo con sus imágenes, que el modelo mismo era una copia infractora traída al Reino Unido, que las

Images v Stability AI, 2025b). Poco antes de los alegatos finales, Getty abandonó dos reclamos centrales. Reconoció que no había evidencia de que el entrenamiento se hubiera hecho en el Reino Unido, así que dejó de lado el reclamo por el entrenamiento (Getty Images v Stability AI, 2025b). Y abandonó el reclamo por las imágenes generadas, porque Stability había bloqueado los prompts de los ejemplos que presentó (Getty Images v Stability AI, 2025b). La jueza advirtió que solo resolvería el caso reducido que quedó (Getty Images v Stability AI, 2025b).

La sentencia llegó el 4 de noviembre de 2025. En derecho de autor, Getty perdió. Sostenía que el modelo era una «copia infractora», y la jueza lo rechazó: un modelo como Stable Diffusion no almacena ni reproduce las obras con que se entrenó, así que no es una copia infractora (Getty Images v Stability AI, 2025b). Aceptó, eso sí, que un «artículo» puede ser algo intangible, como un modelo (Getty Images v Stability AI, 2025b).

En marcas, Getty ganó en parte. Algunas imágenes generadas por versiones antiguas del modelo (v1.x y v2.x) mostraban marcas de agua parecidas a las de Getty Images e iStock, y en esos ejemplos concretos hubo infracción (Getty Images v Stability AI, 2025b). La jueza describió sus hallazgos como históricos y de alcance extremadamente limitado: no se sabe cuántas imágenes así se generaron, y para las versiones más nuevas no hubo evidencia de que ocurriera (Getty Images v Stability AI, 2025b).

Igual de importante es lo que la sentencia no decidió: si entrenar un modelo con obras protegidas es legal, y cuántas obras de Getty se usaron en ese entrenamiento (Getty Images v Stability AI, 2025b).

El 16 de diciembre de 2025, el tribunal autorizó a Getty a apelar la parte de derecho de autor, por tratarse de una cuestión de derecho nueva e importante: cómo se aplica la idea de «copia infractora» a un modelo de IA (Getty Images v Stability AI, 2025a). Al mismo tiempo, negó a Stability el permiso para apelar lo resuelto sobre marcas (Getty Images v Stability AI, 2025a). Los reclamos que Getty abandonó quedaron desestimados, con la constancia de que no se juzgaron en el fondo (Getty Images v Stability AI, 2025a).

› 3. Análisis guiado

1. Getty abandonó su reclamo por el entrenamiento porque no pudo mostrar que ocurrió en el Reino Unido. Con lo que sabes sobre los riesgos legales de las herramientas, ¿qué te dice esto sobre lo difícil que es, para quien crea obras, proteger su trabajo frente a un modelo entrenado en otro país?
2. El tribunal dijo que el modelo no es una copia infractora porque no guarda las obras, pero no decidió si el entrenamiento fue legal. Explica con tus palabras la diferencia entre esas dos preguntas y por qué el tema sigue abierto.
3. Algunas imágenes generadas mostraban marcas de agua parecidas a las de Getty. Si en tu pieza aparece un logo, una firma o una marca de agua que no pediste, ¿qué riesgo legal y qué riesgo para la imagen de tu empresa corres? ¿Qué haces con esa imagen?
4. Antes de elegir una herramienta conviene revisar con qué datos se entrenó. Compara dos herramientas de imagen que conozcas del curso: ¿qué informan sobre su entrenamiento y qué licencia te dan sobre lo que generas? ¿Qué haces si una no lo informa?
5. Getty vende licencias de fotos. ¿Qué diferencia hay entre una foto con licencia Creative Commons, una foto de un banco de imágenes y una imagen generada por una herramienta? ¿Dónde lees las reglas de cada una?
6. Las marcas de agua aparecieron en versiones antiguas del modelo, no en las nuevas, y la

herramienta, su versión o plan y la fecha en que revisaste sus condiciones?

› 4. Aplicación a tu proyecto

En el Hito 4 eliges con qué herramienta harás la pieza que comunica tu propuesta en tu trabajo. Esta actividad suma a tu comparación la pregunta que deja este caso: de dónde viene lo que genera la herramienta y qué te permite hacer con ello. El producto es una comparación con datos de entrenamiento: una tabla y cuatro líneas.

1. Escribe en una línea qué pieza harás, para quién de tu trabajo y dónde se verá.
2. Elige dos herramientas de imagen, audio o video que podrías usar.
3. Para cada una, anota qué produce, qué incluye el plan gratuito, qué informa sobre sus datos de entrenamiento (o «no informa»), qué licencia te da sobre lo generado y si permite uso comercial. Busca la información en sus términos y páginas oficiales, y anota la fecha.
4. Genera una prueba con cada una y revisa si aparecen logos, firmas, marcas de agua o personajes conocidos que no pediste.
5. Elige una herramienta, clasifícala como permitida, restringida o prohibida para tu pieza y justifica en cuatro líneas. Si tu empresa tiene reglas sobre herramientas o sobre el uso de su marca, tenlas en cuenta.
6. Copia en tu ficha de uso ético la herramienta, el plan, la fecha y lo que encontraste.

› 5. Lo que entregas y cómo se evalúa

Instrucción general

Este caso es una **práctica evaluada**: lleva nota y la revisa el facilitador. Súbelo como tarea en el aula, en un documento de texto o en PDF, con dos partes:

1. Tus respuestas a las preguntas del análisis guiado, numeradas y en pocas líneas cada una, apoyadas en lo que cuenta el caso.
2. El producto que pide la aplicación a tu proyecto.

Trabaja con copias sin datos personales ni confidenciales. El facilitador revisa tu entrega con la rúbrica de abajo y te deja la nota y su retroalimentación en la misma tarea, en un plazo de hasta 72 horas hábiles. Después, comparte en el foro de casos del módulo tu respuesta a la pregunta para conversar.

Rúbrica

Criterio	Peso	Logrado (100 %)	Parcial (60 %)	No logrado (0 %)
Análisis guiado fundamentado en el caso	30 %	Responde todas las preguntas del análisis y cada respuesta se apoya en hechos del caso y en lo visto en el módulo.	Responde la mayoría de las preguntas, o algunas respuestas son generales y no usan los hechos del caso.	Responde menos de la mitad de las preguntas o sus respuestas no se relacionan con el caso.
Uso de lo aprendido en el módulo	25 %	Aplica con precisión los conceptos y técnicas del módulo y distingue lo que informa la fuente de lo que es su propia interpretación.	Usa lo visto en el módulo con algún error, o mezcla los hechos del caso con su interpretación.	No usa lo visto en el módulo o lo usa con errores graves.
Aplicación a su proyecto	25 %	Entrega completo el producto que pide la aplicación, con una situación de su propio cargo y una conclusión que dice qué cambió o qué decidió.	El producto está incompleto o la conclusión es general.	No entrega el producto de la aplicación.
Cuidado de los datos y ética	10 %	Trabaja con copias sin datos personales ni confidenciales y respeta las condiciones de uso de las herramientas.	Los datos personales están cambiados, pero queda algún dato interno que convenía quitar.	La entrega contiene datos personales o confidenciales reales.
Comunicación	10 %	Escribe en forma clara, breve y ordenada, con los puntos numerados como en el caso.	Se entiende, pero cuesta seguir el orden o es muy extensa.	Es confusa o desordenada.

La práctica evaluada se aprueba con 60 % o más.

› 6. Para el foro de casos

El juicio no resolvió si es legal entrenar un modelo con obras protegidas sin licencia. Si tú hubieras sacado las fotos de un banco de imágenes, ¿qué te gustaría que pasara con ellas? ¿Y si eres quien usa la herramienta para trabajar? Comparte tu postura con respeto por las demás.

› Referencias bibliográficas

Getty Images (US) Inc & Ors v Stability AI Ltd. (2025a, 16 de diciembre). *Resolución sobre asuntos consecuenciales [2025] EWHC 3343 (Ch)*. High Court of Justice (Inglaterra y Gales). https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/ch/2025/3343

Getty Images (US) Inc & Ors v Stability AI Ltd. (2025b, 4 de noviembre). *Sentencia [2025] EWHC 2863 (Ch) (caso IL-2023-000007)*. High Court of Justice (Inglaterra y Gales). https://www.judiciary.uk/judgments/getty-images-v-stability-ai/